

個人情報保護に関する覚書

レバレッジズ株式会社（関係会社含む、以下「甲」という）と（以下「乙」という）は、乙の個人情報の取扱いに係る業務（以下「本業務」という）の遂行にあたり甲が乙に提供した個人情報に関し、以下のとおり個人情報保護に関する覚書（以下「本覚書」という）を締結する。

第1条（契約の目的）

本覚書は、甲が乙に対して開示する個人情報を守秘するために締結され、乙の守秘義務の履行手続き等を定めることを目的とする。

第2条（定義）

本覚書における「個人情報」とは、本覚書の締結の前後、口頭、書面等の伝達手段により、甲が乙に提供した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む）をいう。

第3条（禁止事項）

乙は、前項に定める個人情報を機密に保持するために次の各号に掲げる行為をしてはならない。

- (1) 個人情報を乙の担当者もしくは甲の承諾を得て第三者に再委託した場合のその担当者以外の第三者に開示すること。
- (2) 個人情報を甲の承諾なしに本業務を履行する目的（以下「使用目的」という）以外の目的に使用すること。
- (3) 個人情報を甲の承諾なしに所定の場所より搬出すること。
- (4) 個人情報を甲の承諾なしに複製すること。なお、甲は乙が使用目的を遂行するために必要最小限のデータのバックアップをすることについては予め承諾するものとする。
- (5) 個人情報を甲の承諾なしに廃棄、残置すること。

第4条（機密保持）

乙は、本覚書に定める個人情報を機密に保持する義務を負い、次の各号に掲げる定めに従う。

- (1) 個人情報を善良なる管理者の注意をもって機密に保持するものとし、第三者に開示又は漏洩してはならない。
- (2) 個人情報を機密に保持するために合理的な措置を講じなければならない。
- (3) 使用目的を遂行するために知る必要のある最小限の自己の役員、及び従業員に対しては個人情報を開示できるものとするが、このとき、個人情報を機密に保持させなければならない。

第5条（保管）

乙は、個人情報の保管について、次の各号に掲げる定めに従う。

- (1) 個人情報の複製を甲の許可なく作らず、機密厳守の上、保管しなければならない。
- (2) 甲の要請があった場合、個人情報の保管場所及び保管状況について報告しなければならない。
- (3) 個人情報を社内のみで使用し、社外に持ち出してこれを使用してはならない。

第6条（個人情報の返還）

本覚書に定める使用目的が終了した場合又は甲より返還の請求がある場合には、乙は甲の指示に従い、個人情報をすみやかに返却もしくは安全な方法により破棄するものとし、その後一切の個人情報を保持しないものとする。

第7条 （報告）

甲は乙に対し、いつでも個人情報の取扱状況に関する報告を求めることができ、乙は速やかにこれに応じるものとする。

第8条 （調査）

甲は、乙が本契約内容を順守していることを調査するため、事前に乙に通知した上で、乙の事務所等へ立ち入ることができるものとする。この場合、乙は甲の調査に協力するものとする。

第9条 （事件及び事故発生時の措置）

乙は、個人情報の漏洩、紛失、破壊、改竄または不正アクセス等の事件または事故が発生した場合、または発生した可能性が高いと客観的に判断される状況が生じた場合は、速やかに甲に報告すると共に、当該事故による損害を最小限にとどめるために必要な措置を、乙の責任及び費用負担において講じるものとする。

第10条 （再委託）

1. 乙は、本業務を第三者に再委託するときは、あらかじめその内容を明示して甲の書面による承諾を得るものとする。
2. 前項の場合、乙は本業務を再委託する第三者に対し、その責任において、本覚書の趣旨に則り機密保持義務を周知徹底し、これを遵守させるとともに、これらのものによる履行に一切の責任を負うものとする。
3. 甲の書面による承諾を得て再々委託先、再々々委託先等が発生する場合にも前項を準用するものとする。

第11条 （損害賠償）

乙は、本覚書の義務に違反して甲に損害を与えた場合には、誠実に相当因果関係の範囲にある損害賠償義務を果たすものとし、その具体的な内容は甲乙の協議によって決定するものとする。

第12条 （協議事項）

本覚書に定めのない事項または解釈上の疑義については、甲乙双方とも信義誠実の原則により協議を行うものとする。

第13条 （裁判管轄）

万一本契約に関して紛争が起こったときは、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とすることを甲乙あらかじめ合意する。

本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。前記によらず、本覚書を電磁的に締結する場合には、本書を電子データで作成し、甲乙が電磁的方法にて本覚書の締結を確認し、それぞれ保管するものとする。

年 月 日

甲 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号
レバレッジズ株式会社
代表取締役 岩槻 知秀

乙